

1004885-50.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: Pedro Paulo Maillet Preuss

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-000

1004885-50.2022.8.26.0008 - lauda

CONCLUSÃO

Em 01 de dezembro de 2022

Faço estes autos conclusos ao(à)

MM(a.). Juiz(a) de Direito

Dr(a). Pedro Paulo Maillet Preuss

Eu, , Ana Paula Andrade da Silva, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1004885-50.2022.8.26.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Maria Aparecida do Prado Marangon

Requerido:

Rumonet - Viagens e Turismo Ltda - Me e outro

Vistos.

Trata-se de ação de indenização.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95.

Fica dispensada a realização da audiência de instrução e julgamento, passando ao julgamento antecipado da lide, em razão de não haver a necessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 355, inciso I do CPC.

Anote-se, de proêmio, que, regularmente, citada e intimada (página 37), a corré Rumonet - Viagens e Turismo Ltda - ME deixou de comparecer à audiência de conciliação. Logo, aplicam-se os efeitos da REVELIA nos termos do artigo 20, da Lei nº 9.099/95, em relação a ela.

Passemos ao mérito.

Improcede in totum a ação, em relação a TAM Linhas Aéreas S/A.

Não há nos autos qualquer início de prova que coadune com a situação de que a correquerida TAM tivesse participado da relação jurídica entabulada com a agência de turismo, na venda de passagens aéreas à requerente.

Não há emissão de vouchers, tickets ou bilhetes aéreos em nome da corré, destinados

à autora e seus familiares.

Há sim alguns documentos timbrados com a marca TAM, que não comprovam, contudo, serem estes por ela emitidos, mas tão somente terem sido confeccionados pela empresa de pacotes turísticos correqueira ou qualquer outro que dispusesse do logotipo da empresa.

Assim sendo, não restando comprovado a participação de TAM Linhas Aéreas S/A na contratação da autora junto à Rumonet – Viagens e Turismo Ltda – ME, deixa de atender assim a autora ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cumpre repisar-se aqui:

"EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor atribuído à causa (artigo 85, § 11 do CPC)" (TJSP - Apelação Cível nº 1015627-12.2019.8.26.0309, relator Des Felipe Ferreira, julgado em 21/11/2022).

Pois bem. Passemos à análise do mérito atinente à REVEL Rumonet – Viagens e Turismo Ltda – ME.

Assevera a autora ter firmado contrato de prestação de serviços com a correqueira, no mês de novembro de 2021, para viagem e estadia em Caldas Novas (GO). Comprova o pagamento à vista da importância de R\$ 10.169,00, partindo do aeroporto de Congonhas (SP), no dia 23/03/2021. Todavia, esclarece que fora contactada pela correqueira Rumanet com a intenção de reagendar a viagem em função do cancelamento de voos pela operadora TAM. Fundamentando tal justificativa, a companhia de turismo enviou-lhe um link que, hodiernamente, sequer pode ser visualizado pelo juízo.

A autora, no entanto, acresce que realizou pesquisas, as quais demonstraram a existência de voos para o destino por ela pretendido, assim como vaga disponível no hotel no qual se hospedaria. Não havendo, desta feita, corroboração para a informação que a agência de turismo ré tentara lhe fazer crer.

Nos autos, o que vemos, são documentos unilaterais da empresa turística correqueira, todos eles por ela confeccionados e enviados à autora, sem contudo contar com participação dos demais envolvidos no pacote estabelecido, tais como hotel e companhia aérea.

Sem vislumbrar a possibilidade de embargo, optou a autora em elaborar o Boletim de Ocorrência de nº 671700/2022 (fls. 26/27), iniciando assim o devido procedimento legal para o caso vertente, que beira mesmo um possível estelionato (art. 171 do CP).

Assim sendo, assiste razão à requerente quanto ao inadimplemento contratual da correqueira Rumonet - Viagens e Turismo Ltda – ME, mas descabe amparo jurisdicional quando o assunto recai sobre a operadora de voos TAM Linhas Aéreas S/A. Além da parca documentação, não se vislumbra participação da correqueira em todo o processo delineado pela autora.

A respeito do acima exposto, vale ilustrar-se:

"EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELAÇÃO DE CONSUMO - PACOTE DE VIAGEM FALHA DA AGÊNCIA DE TURISMO INDENIZAÇÃO REVELIA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO SENTENÇA MANTIDA. Ocorrendo falha nos serviços de viagem e o seu nexos de causalidade com os danos sofridos pelo consumidor, obriga-se a empresa de turismo a indenizá-lo" (TJSP - Apelação nº 0010850-59.2013.8.26.0002, relator Des Mendes Gomes, julgado em 21/10/2013).

Ressalva, todavia, há de ser feita ao pleito indenitário moral. Não se pode, sob risco de se imprimir caráter lotérico, panaceico e/ou argentário, outorgar-se dano moral para a hipótese narrada na vestibular, salientando-se sobre o tema que o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da

órbita do dano moral (RESP 215.666-RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, ou ainda, AP 864.747-8, 1º TACSP, Rel. Juiz Rui Cascaldi), esclarecendo-se a respeito do tema que: "O simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte"(Enunciado nº 25 do 1º Colégio Recursal da Capital). Valendo repisar-se, ainda: "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (AgRgREsp nº 403.919/R0, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, J. 23/06/03); e: "(...), os danos morais, a justificarem reparação, são aqueles que surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor" (REsp nº 628.854/ES, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, J. 3/05/2007).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, em relação à correquerida TAM LINHAS AÉREAS S/A e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, em relação à correquerida RUMONET - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.

Condeno a corrê RUMONET - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME a pagar à autora o montante de R\$ 10.169,00, atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde distribuição, com juros legais de 1% ao mês desde a citação.

Deixo de condenar a vencida nas verbas da sucumbência nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

a) o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis;

b) Em caso de recurso, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, deverá ser comprovado o recolhimento, sob pena de deserção:

b.1) da taxa judiciária de ingresso no importe de 1% sobre o valor ATUALIZADO da causa (observado o valor mínimo de 5 UFESPs); somada a

b.2) da taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor ATUALIZADO fixado na sentença ou, se não houver condenação, 4% sobre o valor ATUALIZADO da causa (em ambos os casos observado o valor mínimo de 5 UFESPs).

O recolhimento da soma das parcelas "b.1" e "b.2" deverá ser feito em guia DARE-SP, código 230-6

b.3) além das despesas processuais atualizadas referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/carta AR unipaginada - guia do F.E.D.T.J. - código 120-1; diligências de Oficial de Justiça - guia GRD; expedição de carta precatória - guia DARE - código 233-1; taxas para pesquisas nos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD - guia do F.E.D.T.J. - código 434-1); entre outras, nos termos do Comunicado CG nº 1530/2021 e 489/2022.

b.4) Caso haja mídia eletrônica juntada no processo (CD/DVD/pendrive), deverá ser recolhida também a taxa relativa às despesas de porte de remessa e retorno por volume = R\$ 43,00 (guia F.E.D.T.J., código 110-4);

Dispensada a indicação e publicação do preparo, o recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores, nos termos dos Comunicados CG nº 916/16 e nº 489/2022.

c) efetuado o pagamento voluntário mediante depósito judicial, fica desde já deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida para levantamento ou transferência, o que será certificado no processo após a sua efetivação;

d) Após o trânsito em julgado, as partes terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirar os documentos originais juntados no decorrer do processo, assim como mídias (CD/DVD/pendrive), sob pena de inutilização.

e) Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA